



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:

BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico

in data 13/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4080/2024 depositato il 09/05/2024

proposto da

Carmelo Platania - PLTCML72A15C351D

Difeso da

Salvatore Suriano - SRNSVT63E24C351S

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.suriano@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Catania

Difeso da

Angelo Tudisca - TDSNGL73A22G674D

ed elettivamente domiciliato presso angelotudisca@avvocatimistretta.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932023003600866500 CONSAP RECUPERO 2008

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il 14/02/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: insiste in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato il 9 maggio 2024 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe per un importo complessivo di euro 3.309,37.

Parte resistente si costituiva in giudizio e eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, si premette che la presente controversia va definita con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter decreto legislativo n. 546/92, introdotto dal decreto legislativo n. 220/23.

Si osserva poi che l'eccezione proposta dalla resistente di difetto di giurisdizione risulta pienamente fondata. Infatti le somme portate dalla cartella di pagamento de qua sono state iscritte a ruolo da Consap S.p.A. - Gestione fondo garanzia vittime della strada competente; pertanto, a conoscere e decidere della presente controversia è Giudice di Pace di Catania

In conseguenza di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione, va disposta la remissione delle parti avanti al giudice ordinario e segnatamente al giudice di pace.

Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente al provvedimento impugnato; assegna termine di giorni novanta decorrente dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario; compensa per intero le spese processuali. Così deciso in Catania il 13 febbraio 2025 Il Presidente Dott. Salvatore Barberi